III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

3605 *Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 2 de octubre de 2026, del Secretario, por la que se ordena la publicación de la Adenda modificativa al Convenio interadministrativo entre el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Instituto Canario de la Vivienda para la adquisición de inmuebles provenientes de obras sin terminar y la finalización de los mismos, bajo la modalidad de llave en mano, con la intención de que sean cedidas y gestionadas por el Instituto Canario de la Vivienda con destino a viviendas de protección pública.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de octubre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de lo anterior,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda modificativa al Convenio interadministrativo entre el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Instituto Canario de la Vivienda para la adquisición de inmuebles provenientes de obras sin terminar y la finalización de los mismos, bajo la modalidad de llave en mano, con la intención de que sean cedidas y gestionadas por el Instituto Canario de la Vivienda con destino a viviendas de protección pública, suscrita el 25 de septiembre de 2026, cuyo texto se acompaña como anexo a esta Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2026.- El Secretario, Huberto Suárez Hernández.

ANEXO

ADENDA MODIFICATIVA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA Y EL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PROVENIENTES DE OBRAS SIN TERMINAR Y LA FINALIZACIÓN DE LOS MISMOS, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, CON LA INTENCIÓN DE QUE SEAN CEDIDAS Y GESTIONADAS POR EL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA CON DESTINO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre de 2026.

De una parte, D. Augusto Hidalgo Macario, en calidad de Vicepresidente del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, con NIF P3500028J y domicilio en calle Doctor Juan de Padilla, 43, bajo, código postal 35002, Las Palmas de Gran Canaria.

Y de otra parte, D. Juan Pablo Rodríguez Valido, en calidad de Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, con NIF Q3800444F y domicilio en calle Profesor Agustín Millares Carló, 18, de Las Palmas de Gran Canaria.

INTERVIENEN

El primero, D. Augusto Hidalgo Macario, actuando en nombre y representación del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, por delegación del Presidente del Consorcio, en virtud del Decreto n.º 54, de fecha 3 de octubre de 2023, y asistido de Dña. María Celeste Díaz Cabrera, Jefa de Servicio de Asuntos Generales, por suplencia de funciones correspondientes a la Secretaria del Consorcio, a los efectos de fe pública conforme al artículo 14.B de los Estatutos del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria (publicados en el BOP n.º 86, de 4.7.2008).

El segundo, D. Juan Pablo Rodríguez Valido, Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, quien se encuentra facultado para la firma de la presente Adenda en su calidad de Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 y 7.2.g) de los Estatutos del citado organismo autónomo, aprobados por el Decreto 152/2008, de 7 de julio.

Se reconocen ambas partes competencia y capacidad para suscribir la presente Adenda y, en su virtud,

EXPONEN

Primero.- Que el 15 de julio de 2021 se suscribió el Convenio interadministrativo entre el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Instituto Canario de la Vivienda para la adquisición de inmuebles provenientes de obras sin terminar y la finalización de los mismos, bajo la modalidad de llave en mano, con la intención de que sean cedidas y gestionadas por el Instituto Canario de la Vivienda con destino a viviendas de protección pública.

El citado Convenio fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 163, de 9 de agosto de 2021, e inscrito en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias con el n.º 315/2021.

Segundo.- Que el 9 de julio de 2025 se suscribió una Adenda de prórroga al Convenio al que hace referencia el apartado anterior, por la que se amplió la vigencia del Convenio hasta el 14 de julio de 2029. Esta Adenda fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 145, de 23 de julio de 2025.

Tercero.- Que por acuerdo unánime adoptado por el Consejo Ejecutivo del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, en su sesión extraordinaria de fecha 27 de marzo de 2026, se aprobó la cesión gratuita de inmueble sito en la calle Antonio Yánez, en el término municipal de Valleseco, compuesto de 16 fincas registrales de naturaleza patrimonial, inscritas en el Registro de la Propiedad de las Palmas de Gran Canaria n.º 4, a favor del Instituto Canario de la Vivienda, con la finalidad de destinarlo a viviendas de protección social.

Cuarto.- Que por Resolución de fecha 20 de agosto de 2026, de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia, se tomó razón de la cesión gratuita del inmueble aludido.

Quinto.- Que en la cláusula séptima se establece que el Convenio se podrá modificar a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previo acuerdo unánime de estas y causa justificada. Asimismo, la cláusula segunda, apartado 3, condiciona la gestión y el mantenimiento de las viviendas por el Instituto Canario de la Vivienda a que le sean cedidas para su incorporación a su parque público de viviendas, previa tramitación del oportuno expediente administrativo.

Sexto.- Que en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2026, de la Comisión Mixta de Seguimiento, a la que hace referencia la cláusula quinta del Convenio, se acordó por unanimidad proceder a la suscripción de una Adenda modificativa del Convenio para incluir el documento administrativo a que hace referencia el artículo 14.2 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, dado que dicho documento es necesario para formalizar la cesión al Instituto de la titularidad del grupo de 16 viviendas, garajes y trasteros situado en la calle Antonio Yánez, s/n, del término municipal de Valleseco, adquirido por el Consorcio en ejecución del Convenio (expediente CVGC.2021.06).

Séptimo.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 78.bis.2 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, en la tramitación de los expedientes de adquisición a título gratuito de bienes inmuebles será preceptivo el informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. En cumplimiento de este precepto, con fecha 22 de septiembre de 2026, la Viceconsejería de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias emitió el preceptivo informe.

Octavo.- Que con fecha 24 de septiembre de 2026, el Presidente del Instituto Canario de la Vivienda acordó la aceptación de la cesión gratuita del grupo de viviendas al que hace referencia el exponendo tercero.

Noveno.- Que con fecha 16 de septiembre de 2026, la Directora del Instituto Canario de la Vivienda propuso al Presidente de dicho Instituto la celebración de la presente Adenda.

Por lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir la Adenda modificativa al Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Modificar el Convenio interadministrativo entre el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Instituto Canario de la Vivienda, para la adquisición de inmuebles provenientes de obras sin terminar y la finalización de los mismos, bajo la modalidad de llave en mano, con la intención de que sean cedidas y gestionadas por el Instituto Canario de la Vivienda con destino a viviendas de protección pública, firmado en fecha 15 de julio de 2021, en los términos que seguidamente se expresan:

1. Añadir un nuevo apartado 5 a la cláusula segunda con la siguiente redacción:

"5. Suscribir, por ambas partes, el documento administrativo de cesión al que se refiere el artículo 79, apartado 2, del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, conforme a la redacción dada en el anexo de esta Adenda, mediante el cual se cede al Instituto Canario de la Vivienda la titularidad del grupo de 16 viviendas, garajes y trasteros, situado en la calle Antonio Yánez, s/n, del término municipal de Valleseco, isla de Gran Canaria".

2. Añadir un nuevo apartado 6 a la cláusula segunda con la siguiente redacción:

"6. Inscribir por parte del Instituto Canario de la Vivienda en el correspondiente Registro de la Propiedad el citado documento administrativo a tenor de lo previsto en el artículo 79.2, de manera que la titularidad del grupo de viviendas al que alude el apartado 5 de esta cláusula pase a ser del Instituto Canario de la Vivienda".

Segunda.- Incorporar como anexo al Convenio el documento administrativo mediante el que se formaliza la cesión de la titularidad del grupo de 16 viviendas, garajes y trasteros al que se refiere el apartado 5 de la cláusula segunda.

Tercera.- Mantener invariables las demás cláusulas del Convenio, en tanto no queden afectadas por esta Adenda.

Cuarta.- Publicar la presente Adenda en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma y proceder posteriormente a su inscripción en el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Quinta.- Establecer como fecha de inicio de efectos para la presente Adenda el día de su firma por todas las partes.

En prueba de conformidad, firman la presente Adenda modificativa al Convenio de Colaboración en el lugar y la fecha indicados.- El Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, Juan Pablo Rodríguez Valido.- El Vicepresidente del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo Macario.- La Secretaria del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, p.s., la Jefa de Servicio de Asuntos Generales (Decreto 2026-0099, de 23.9.2026), María Celeste Díaz Cabrera.

ANEXO

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL QUE SE FORMALIZA LA CESIÓN DE LA TITULARIDAD DE UN GRUPO DE 16 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS SITO EN LA CALLE ANTONIO YÁNEZ, S/N, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLESECO, ISLA DE GRAN CANARIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre de 2026.

De una parte, D. Augusto Hidalgo Macario, en calidad de Vicepresidente del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, con NIF P3500028J, que está facultado para la suscripción de este documento por Acuerdo del Consejo Ejecutivo de fecha 27 de marzo de 2026. Le asiste Dña. María Celeste Díaz Cabrera, Jefa de Servicio de Asuntos Generales, por suplencia de funciones correspondientes a la Secretaria del Consorcio, a los efectos de fe pública conforme al artículo 14.B de los Estatutos del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria (publicados en el BOP n.º 86, de 4.7.2008).

Y de otra parte, D. Juan Pablo Rodríguez Valido, Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, quien se encuentra facultado para la firma del presente documento en su calidad de Presidente del Instituto Canario de la Vivienda. Actúa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 y 7.2.g) de los Estatutos del citado organismo autónomo, aprobados por el Decreto 152/2008, de 7 de julio.

Las partes, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, se reconocen con capacidad para acordar y obligarse en los términos siguientes y, al efecto,

EXPONEN:

I. Que el 15 de julio de 2021 se suscribió el Convenio interadministrativo entre el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Instituto Canario de la Vivienda para la adquisición de inmuebles provenientes de obras sin terminar y la finalización de los mismos, bajo la modalidad de llave en mano, con la intención de que sean cedidas y gestionadas por el Instituto Canario de la Vivienda con destino a viviendas de protección pública. Dicho Convenio se publicó en el Boletín Oficial de Canarias n.º 163, de 9 de agosto de 2021. Fue prorrogado mediante Adenda de 9 de julio de 2025 (BOC n.º 145, de 23.7.2025), y modificado mediante Adenda de 25 de septiembre de 2026.

II. Que la cláusula segunda, apartado 5, del citado Convenio impone a ambas partes la suscripción del documento administrativo de cesión al que se refiere el artículo 79, apartado 2, del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto 133/1988, de 22 de septiembre. Mediante dicho documento se cede al Instituto Canario de la Vivienda la titularidad del grupo de 16 viviendas, garajes y trasteros situado en la calle Antonio Yánez, s/n, del término municipal de Valleseco, adquirido por el Consorcio en ejecución del Convenio (expediente CVGC.2021.06).

Que consta en el expediente certificado del Registro de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.º 4, que acredita la inscripción del grupo de 16 viviendas, garajes y trasteros ubicado en la calle Antonio Yánez, s/n, en el término municipal de Valleseco, correspondiente a 16 fincas registrales de naturaleza patrimonial, correlativamente numeradas desde la finca registral n.º 6168 hasta la n.º 6183, ambas inclusive.

III. Que el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria acordó la cesión gratuita del citado grupo al Instituto Canario de la Vivienda mediante Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, de fecha 27 de marzo de 2026.

IV. Que el Instituto Canario de la Vivienda ha tramitado el expediente de aceptación de la cesión, en el que consta el informe preceptivo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme al artículo 78.bis.2 del citado Reglamento.

Dicho expediente ha culminado con la Resolución de 24 de septiembre de 2026, del Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, por la que se acepta la cesión del mencionado grupo de viviendas.

V. Que la cláusula segunda, apartado 6, del Convenio impone al Instituto Canario de la Vivienda la inscripción del presente documento en el correspondiente Registro de la Propiedad, a tenor de lo previsto en el artículo 79.2 del citado Reglamento.

Visto lo que antecede, ambas partes acuerdan suscribir el presente documento de cesión de la titularidad de las viviendas según el cual:

Primero.- El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria cede al Instituto Canario de la Vivienda la titularidad del grupo de 16 viviendas, garajes y trasteros situado en la calle Antonio Yánez, s/n, del término municipal de Valleseco, isla de Gran Canaria, con la finalidad de destinarlo a viviendas protegidas de promoción pública.

Segundo.- El Instituto Canario de la Vivienda acepta la cesión del citado grupo de viviendas con el fin de incrementar su parque de viviendas protegidas de promoción pública.

Tercero.- Conforme a lo previsto en el artículo 79, apartado 2, del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, este documento constituye documento suficiente para su inscripción en el correspondiente Registro de la Propiedad.

Cuarto.- Todos los gastos que se deriven de la tramitación, formalización e inscripción registral del presente documento administrativo, así como los derivados de su eventual elevación a escritura pública si fuere necesario, serán por cuenta del Instituto Canario de la Vivienda.

Y para que conste, y en prueba de conformidad de cuanto antecede, suscriben ambas partes el presente documento en el lugar y la fecha indicados.- El Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, Juan Pablo Rodríguez Valido.- El Vicepresidente del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo Macario. La Secretaria del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, p.s., la Jefa de Servicio de Asuntos Generales (Decreto 2026-0099, de 23.9.2026), María Celeste Díaz Cabrera.